

1501838-89.2020.8.26.0037

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Albergueti Albano

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... celular confirma a ocorrência do tráfico. Requereu a fixação da pena acima do mínimo legal, dada a maior nocividade do entorpecente. O réu dedica-se ao tráfico de drogas, devendo ser afastado o tráfico privilegiado. O i. Defensor Público, a seu turno, requereu a improcedência da ação, ante a fragilidade da prova produzida. Preliminarmente, requereu a ilicitude da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

1ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses, 1998, Carmo, Araraquara - SP - cep 14801-425

INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501838-89.2020.8.26.0037

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 1150/20/908 - DISE- DEL.SEC.ARARAQUARA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RHOBERT DA SILVA LORETO

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Aos 06 de abril de 2022, na 1ª Vara Criminal de Araraquara/SP, presentes a(o) Excelentíssima(o) Sr(a). Dr(a). Adriana Albergueti Albano, MM. Juiz(a) de Direito, a(o) representante do Ministério Público, Dra. Patrícia Sguerra Vita e Castro, o(a) réu(ré) RHOBERT DA SILVA LORETO, acompanhado(a) pelo Defensor Público, Dr. Adriano Lino Mendonça.

Excepcionalmente, esta audiência será realizada por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. Iniciados os trabalhos, foi(ram) inquirida(s) a(s) testemunha(s) PM Leandro Tartarini de Souza, PM Luis Rogerio Fumagale Macedo Junior, RUAN MATTOSO DE MENDONCA e LEONARDO HENRIQUE CANDIDO DOS SANTOS, além do que foi o réu interrogado, tudo pelo sistema de gravação (Microsoft Teams). O conteúdo da gravação será inserido no sistema SAJ, conforme certidão que à frente segue.

Pelas partes nenhuma diligência foi requerida. Após, não havendo mais provas a serem produzidas, pela(o) MM. Juiz(a) foi dito que dava por encerrada a instrução processual.

O Ministério Público e a Defesa apresentaram as alegações finais oralmente.

Pela(o) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte sentença: "Processo nº1501838-89.2020.8.26.0037. VISTOS. RHOBERT DA SILVA LORETO, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, em síntese, segundo a denúncia, no dia 21 de maio de 2020, no período noturno, na Rua Comendador Pedro Morgante, 542, Vila Yamada, nesta cidade e comarca de Araraquara, o indiciado RHOBERT DASILVA LORETO, qualificado a fls. 6, 19 e 25, trazia consigo e

guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, venda e tráfico, 28 porções de cocaína, na forma de crack, com peso líquido total de 5,89 gramas, tratando-se de substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, laudo de constatação provisória de fls. 15/17 e laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 70/72). Segundo se apurou, na ocasião, policiais militares, em atividade de patrulhamento pelo local, que é utilizado para a prática do tráfico, avistaram o denunciado, conhecido nos meios policiais por seu envolvimento com drogas. O imputado, ao notar a aproximação da viatura, colocou algo que tinha em sua posse dentro de um cano existente no local. Os policiais, então, deliberaram pela abordagem e, em revista pessoal, localizaram em poder do inculpatado a quantia de R\$ 40,00 em dinheiro e um aparelho celular da marca Samsung. Em continuidade às diligências, ao verificarem aquilo que o denunciado havia escondido no interior do cano, os policiais encontraram 28 invólucros plásticos acondicionando crack. Indagado a respeito, o denunciado afirmou que estava na posse das drogas apreendidas a pedido de um tal Leonardo, que seria o traficante responsável pela "biqueira", negando-se a revelar sua identidade. Na delegacia de polícia, interrogado, o denunciado confessou ter escondido as drogas naquele local, negando que os entorpecentes lhe pertenciam e que exercia o comércio espúrio (fls. 6). Dessa forma, as circunstâncias da prisão, a quantidade de drogas apreendidas, excedente ao consumo pessoal e acondicionadas individualmente prontas para o varejo, o anterior envolvimento do denunciado com drogas, que inclusive admitiu que tinha em seu poder as porções de crack apreendidas, a quantia em dinheiro localizada, produto do mesmo ilícito, evidenciam que os entorpecentes eram destinados ao comércio ilícito. O inquérito policial teve início com auto de prisão em flagrante (fls. 01) e foi instruído com boletim de ocorrência (fls. 07/09). Auto de exibição e apreensão da quantia em dinheiro, do entorpecente e dos aparelhos celulares (fls. 11/12). FA e certidões (fls. 31/33). Em decisão (fls. 45/47), foi concedida liberdade provisória ao acusado, determinando a expedição de alvará de soltura. Laudo pericial definitivo do entorpecente (fls. 70/72). Guia de depósito judicial do valor apreendido (fls. 73). Laudo pericial de degravação dos aparelhos celulares (fls. 114/145). Laudo pericial do local dos fatos (fls. 146/149). Em decisão (fls. 156), foi recebida a denúncia. O réu foi notificado (fls. 162). Resposta à acusação (fls. 175/176). Transcrição das conversas no aplicativo dos aparelhos celulares "WhatsApp" (fls. 180/192). Em despacho (fls. 194), foi designada a presente audiência. O réu foi citado (fls. 211). Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas Ruan Mattoso de Mendonça, Leonardo Henrique Cândido, Leandro Tartarini de Souza e Luís Rogério Fumagale Macedo Júnior. O réu foi interrogado. Em debates, a d. Promotora de Justiça requereu a procedência da ação, ante a comprovação da autoria e da materialidade do delito imputado ao réu. Os policiais asseveraram que o réu confessou que estava guardando a droga para terceiro. A apreensão da droga na posse do réu, é suficiente para a condenação do réu. A degravação do aparelho celular confirma a ocorrência do tráfico. Requereu a fixação da pena acima do mínimo legal, dada a maior nocividade do entorpecente. O réu dedica-se ao tráfico de drogas, devendo ser afastado o tráfico privilegiado. O i. Defensor Público, a seu turno, requereu a improcedência da ação, ante a fragilidade da prova produzida. Preliminarmente, requereu a ilicitude da prova referente à degravação do aparelho celular, sem autorização judicial. Não há prova segura de que o réu estivesse praticado o tráfico. A prova é questionável, que se resolve a favor do réu. As porções que foram apreendidas não pertenciam ao réu. Na hipótese de eventual condenação, requereu a fixação da pena base no mínimo legal; a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas; a fixação do regime menos gravoso para o cumprimento da pena, no caso o aberto ou o semiaberto, caso em que deverá operar-se a detração; a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito, facultando-se ao réu o direito de recorrer em liberdade. É o relatório. Fundamento e Decido. De início afastado a alegada ilicitude da prova pericial. Isto porque, a testemunha RUAN entregou voluntariamente o aparelho celular para a autoridade policial, autorizando o seu

acesso. Além do mais, o tráfico imputado ao réu ficou comprovado, a despeito da perícia, através de outras provas. No mérito a presente ação penal é procedente. A materialidade delitiva restou provada através boletim de ocorrência (fls. 07/09). Auto de exibição e apreensão da quantia em dinheiro, do entorpecente e dos aparelhos celulares (fls. 11/12). FA e certidões (fls. 31/33). Laudo pericial definitivo do entorpecente (fls. 70/72). Guia de depósito judicial do valor apreendido (fls. 73). Laudo pericial de degravação dos aparelhos celulares (fls. 114/145). Laudo pericial do local dos fatos (fls. 146/149); bem como das declarações das testemunhas. A autoria do delito deve ser imputada ao réu. DAS TESTEMUNHAS. Ouvida no inquérito policial (fls. 05), a testemunha RUAN MATTOSO DE MENDONÇA disse que: É AMIGO DO ACUSADO RHOBERT, E ESTAVA ALI APENAS PARA FUMAR UM BASEADO; QUE FOI ABORDADO JUNTAMENTE COM ELE, POR POLICIAIS MILITARES; QUE OS POLICIAIS ENCONTRARAM DROGAS EM UM CANO; QUE ACREDITA QUE A DROGA SEJA DE RHOBERT; QUE LEONARDO TROCOU MENSAGENS COM O DECLARANTE, LOGO DEPOIS E INDAGOU SOBRE A PRISÃO DE RHOBERT; QUE NÃO SABE SE LEONARDO E RHOBERT ESTÃO ASSOCIADOS PARA A PRÁTICA DO TRAFICO; QUE O DECLARANTE NÃO TEM ENVOLVIMENTO COM TRÁFICO; QUE AUTORIZA ACESSO AO CONTEÚDO DE SEU CELULAR MOTOROLLA; QUE NUNCA FOI PRESO OU PROCESSADO. QUE NÃO SABE O NOME COMPLETO DE LEONARDO. Inquirida em Juízo, a testemunha RUAN MATTOSO DE MENDONÇA disse que na época dos fatos o réu estava hospedado na casa de Ruan. Na data dos fatos, Ruan e o réu foram até uma padaria e em seguida foram até uma distribuidora, a fim de beber, quando foram abordados pela polícia. Não sabia que o réu tinha envolvimento com o tráfico, mas depois ele soube que ele era usuário. Não viu os policiais encontrarem a droga. O celular de Ruan foi apreendido. Como estava detido pelos policiais militares, não viu os policiais encontrar a droga. Na época dos fatos não usava drogas. Realmente trocou mensagens com Leonardo. Foi levado para a delegacia durante a noite e dispensado por volta de 04h00 do outro dia. Inquirida em Juízo, a testemunha LEONARDO HENRIQUE CÂNDIDO DOS SANTOS disse que conhece o réu, que mora no mesmo bairro. Conhece Ruan. Ficou sabendo da prisão de Rhobert, porque viu policiais no bairro. Mandou uma mensagem para Ruan perguntando o que tinha acontecido com Rhobert e o mesmo respondeu que ele tinha sido preso e que os policiais tinham encontrado droga. Ouvida no inquérito policial, (fls. 02), a testemunha LEANDRO TARTARINI DE SOUZA disse que: É POLICIAL MILITAR NESTA CIDADE, E HÁ TEMPOS SABE DO ENVOLVIMENTO DO ACUSADO RHOBERT COM O TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NO LOCAL DOS FATOS, QUE É UM PONTO DE VENDA DE DROGAS, CONHECIDO COMO "BIQUEIRA DO LEONARDO"; QUE NESTA DATA, AVISTARAM O ACUSADO NAQUELE LOCAL, E PRÓXIMO DELE O INVESTIGADO RUAN; .QUE AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA VIATURA, O ACUSADO RHOBERT COLOCOU ALGO EM UM CANO, SENDO QUE FORAM AMBOS ABORDADOS E SUBMETIDOS A REVISTA PESSOAL; QUE O ACUSADO RHOBERT TRAZIA CONSIGO A QUANTIA EM DINHEIRO DE R\$ 40,00, BEM COMO UM APARELHO CELULAR MARCA SAMSUNG; QUE O INVESTIGADO RUAN NADA DE ILÍCITO TRAZIA CONSIGO, E PORTAVA APENAS UM APARELHO CELULAR, MARCA MOTOROLLA; QUE AO VERIFICAR O QUE O ACUSADO HAVIA ESCONDIDO NAQUELE CANO, CONSTATOU TRATAREM-SE DE VINTE E OITO PORÇÕES DE CRACK, EMBALADAS DISTINTAMENTE E PRONTAS PARA A VENDA.; QUE O ACUSADO CONFIRMOU TER ESCONDIDO A DROGA NAQUELE CANO, MAS ALEGOU QUE HAVIA APENAS "ESCONDIDO" A DROGA PARA O "DONO DA BIQUEIRA", ALEGANDO QUE NÃO IRIA REVELAR SEU NOME, POR NÃO SER "CAGUETA". QUE O INVESTIGADO RUAN, NEGOU ENVOLVIMENTO NO TRAFICO, ALEGANDO QUE ESTAVA ALI APENAS PARA FUMAR UM BASEADO; QUE DIANTE DOS FATOS, DEU VOZ DE PRISÃO AO ACUSADO, CONDUZINDO-O A ESTE PLANTAO; QUE NÃO HÁ INFORMAÇÕES DO ENVOLVIMENTO DO INVESTIGADO RUAN COM O TRÁFICO, PORÉM O MESMO AFIRMOU QUE HAVIA APENAS FALADO AO TELEFONE COM O TAL DE LEONARDO, QUE TERIA PERGUNTADO SOBRE A PRISÃO DO ACUSADO RHOBERT; QUE POR TAL MOTIVO, O APRESENTOU TAMBÉM NESTE PLANTAO, E SEU CELULAR, QUE PODE CONTER ELEMENTOS DE PROVA QUE LIGUEM O ACUSADO RHOBERT, AO LEONARDO, QUE SERIA O RESPONSÁVEL POR AQUELE PONTO DE VENDA DE DROGAS; QUE AFIRMA QUE MOMENTOS ANTES DA ABORDAGEM AO ACUSADO, O TAL LEONARDO TAMBÉM ESTAVA NAQUELE LOCAL. Ouvida no inquérito policial, (fls. 04), a testemunha LUÍS ROGÉRIO FUMAGALE MACEDO JÚNIOR disse que: TAMBÉM É POLICIAL MILITAR NESTA URBE, E NESTA NOITE AVISTARAM O ACUSADO RHOBERT NUM CONHECIDO PONTO DE VENDA DE DROGAS DA CIDADE, O QUAL É CONHECIDO COMO BOCA DO LEONARDO; QUE PRÓXIMO DELE ESTAVA O INVESTIGADO RUAN; QUE AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO POLICIAL, O ACUSADO RHOBERT ESCONDEU

ALGO EM UM CANO. QUE FORAM AMBOS ABORDADOS E SUBMETIDOS A REVISTA PESSOAL; QUE O ACUSADO RHOBERT TRAZIA CONSIGO A QUANTIA EM DINHEIRO DE R\$ 40,00, BEM COMO UM APARELHO CELULAR MARCA SANSUNG; QUE O INVESTIGADO RUAN NADA DE ILÍCITO TRAZIA CONSIGO, E PORTAVA APENAS UM APARELHO CELULAR, MARCA MOTOROLLA; QUE AO VERIFICAREM O QUE O ACUSADO HAVIA ESCONDIDO NAQUELE CANO, ENCONTRARAM 28 (VINTE E OITO) PORÇÕES DE CRACK, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE E PRONTAS PARA A VENDA.; QUE RHOBERT CONFIRMOU TER ESCONDIDO A DROGA NAQUELE CANO, MAS ALEGOU QUE AS PORÇÕES NÃO LHE PERTENCIAM, MAS SIM A DONO DA BOCA, CUJO NOME NAO REVELARIA; QUE O INVESTIGADO RUAN, NEGOU ENVOLVIMENTO NO TRAFICO, ALEGANDO QUE ESTAVA ALI APENAS PARA FUMAR UM BASEADO; QUE RUAN DISSE NAO SER TRAFICANTE, E COMENTOU QUE HAVIA CONVERSADO, POR TELEFONE, COM O TAL DE LEONARDO, O QUAL O TERIA INDAGADO SOBRE A PRISÃO DE RHOBERT; QUE O APARELHO CELULAR DE RUAN FOI APREENDIDO, POIS PODE DEMONSTRAR ESTAR O ACUSADO RHOBERT ASSOCIADO AO TAL LEONARDO, QUE SERIA O RESPONSÁVEL POR AQUELE PONTO DE VENDA DE DROGAS. Inquiridas em juízo, as testemunhas LEANDRO TARTARINI DE SOUZA e LUÍS ROGÉRIO FUMAGALE MACEDO JÚNIOR disseram que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, já tinham informações de que no local dos fatos ocorria o tráfico de drogas, quando viram um indivíduo colocando algo em um cano. Os policiais decidiram abordá-los e encontraram um volume contendo 28 porções de crack, escondido em um cano. Os policiais indagaram Rhobert acerca da droga e ele disse que ele não era “cagueta”, mas que a droga era do dono da biqueira, que é Leonardo, que mora a uma distância de três a quatro casas do local onde foi apreendida a droga. Ruan foi conduzido com Rhobert, porque no momento da abordagem LEONARDO efetuou uma ligação no celular de RUAN, o qual foi apreendido pelo delegado de polícia. Os policiais ouviram Leonardo perguntar para Ruan se os policiais já tinham ido embora. O PM Tartarini informou que o dono da biqueira, Leonardo, costumava deixar a droga escondida em pequenas porções na rua. DO INTERROGATÓRIO DO RÉU NA DELEGACIA. Interrogado na Delegacia de Polícia (fls. 06), o réu RHOBERT DA SILVA LORETO disseque: HOJE ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS, ONDE OCORRE O TRÁFICO, QUANDO FOI ABORDADO POR POLICIAIS MILITARES; QUE REALMENTE ESCONDEU AS 28 PORÇÕES DE CRACK EM UM CANO, PORÉM DESEJA DEIXAR CLARO QUE A DROGA NÃO LHE PERTENCIA, MAS SIM A UM RAPAZ QUE VENDE A DROGA NAQUELE LOCAL; QUE ALEGA NÃO SABER O NOME DO TAL RAPAZ, E PORTANTO AFIRMA NÃO SABER SE ELE SE CHAMA LEONARDO; QUE SUSTENTA QUE NÃO VENDE DROGAS, APENAS ESCONDEU A DROGA PARA O TAL TRAFICANTE; QUE TRAZIA CONSIGO AINDA QUARENTA REAIS E UM APARELHO CELULAR, QUE FOI APREENDIDO; QUE AUTORIZA O ACESSO AO CONTEÚDO DE SEU APARELHO CELULAR APREENDIDO; QUE NÃO TEM QUEIXAS QUANTO AO TRABALHO POLICIAL. QUE POSSUI UM FILHO DE TRES ANOS, E SUA AMÁSIA ESTÁ GRÁVIDA; QUE REAFIRMA QUE NÃO DESEJA COMUNICÁ-LA , OU OUTRO FAMILIAR, ACERCA DE SUA PRISÃO. DO INTERROGATÓRIO DO RÉU. Interrogado em juízo, o réu RHOBERT DA SILVA LORETO disse que na data dos fatos o rapaz que estava com Ruan e Rhobert na data dos fatos, não era Leonardo, cujo nome não mencionou. O dinheiro era produto de seu trabalho. O réu realmente estava na rua onde foi abordado, mas não viu os policiais encontrarem a droga. Na época fazia uso de maconha e estava começando a fazer uso de cocaína. O policial Tartarini já viu o réu em algumas biqueiras, da época que usava cocaína, mas nunca praticou o tráfico. Esta foi a prova colhida durante a fase judicial, satisfatória para a procedência da ação penal. Com efeito. A autoria do delito descrito na denúncia deve ser atribuída ao réu. Embora o réu tenha afirmado que a droga pertencia ao dono da biqueira, confirmou para os policiais militares que estava guardando a droga para o mesmo. Neste caso, as declarações dos policiais militares devem ser aceitas sem restrições, vez que o próprio acusado confessou a prática do delito. Ademais, não se pode desprestigiar os depoimentos dos policiais, sob o exclusivo argumento de serem policiais. Nesse sentido: “Sem o menor cabimento desmerecer a prova testemunhal, com o argumento genérico de que se cuidou de depoimento policial. O policial é agente do Estado e exerce função pública, dedicada exatamente à prevenção e à repressão do crime, em suas várias modalidades. Desmerecer o seu testemunho penas pela natureza de função que exerce, a par de não se ter suporte em qualquer preceito legal, implicaria num imposto, preconceituoso e desarrazoado do atestado de inidoneidade de toda uma corporação” (RT 721/414). No mesmo sentido (RT 727/473, 709/369, 728/520, 723/583, 715/439 e 714/349). “A quantidade e a maneira como estava embalada a droga revela que o entorpecente era destinado ao tráfico. A

alegação do réu de que a droga era destinada ao seu consumo, não se comprovou. O fato de o réu consumir entorpecente, não o exime da responsabilidade pelo tráfico. A quantidade de droga não era inexpressiva. O bairro situa-se na periferia da cidade, onde o tráfico reveste-se de tais características, ou seja, os traficantes não costumam manter consigo grande quantidade de droga. No mais, os laudos toxicológicos afirmam a presença das substâncias entorpecentes no material apreendido. Portanto, os indícios veementes da prática do ilícito são suficientes para sua comprovação. Neste sentido: "É desnecessária a comprovação de qualquer ato de comércio para que seja caracterizada a conduta do agente como tráfico de entorpecentes, uma vez que o convencimento quanto à incidência do art. 12 da Lei n. 6.368/76 pode decorrer do conjunto indiciário existente nela os autos" (TJSP, Rev. Crim. 261.898-3/2, 1º Gr. Câmara, j. 10-4-2000, rel. Dês. Egydio de Carvalho, RT 779/554). E, ainda: "Para a formação do juízo de certeza razoável sobre o comércio de drogas de agente devidamente processado, não é indispensável a prova efetiva do tráfico. Tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente" (TJSP, ApCrim. 170.977-3, 3ª Câmara Crim., j. 31-10-1994, rel. Dês. Segurado Braz, JTJ 165/334). Diante deste contexto, a condenação é medida de rigor. Réu primário, conforme FA e certidões (fls. 25/26 e 27/28). Passo a fixar a pena. Atendendo ao consubstanciado no artigo 59 do Código Penal, não sendo ao réu totalmente desfavoráveis as condições genéricas, nem excessiva a quantidade de entorpecente apreendida, fixo a pena base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa. Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea que não têm o condão de minorar a pena inicial abaixo do mínimo legal. Ausentes circunstâncias agravantes, pena inicial mantida nesse segundo estágio. Está presente a causa especial de diminuição de pena, prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, razão pela qual reduzo de 2/3 (dois terços) a pena aplicada, fixando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR o acusado RHOBERT DA SILVA LORETO, devidamente qualificado, dando-o como incurso no artigo 33, "caput", c.c. 4º, do mesmo artigo, da Lei 11.343/06, a cumprir a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, fixado, cada um deles, no mínimo legal - 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigidos desde aquela data, tendo em vista, principalmente, a situação econômica do réu. De acordo com a Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, e presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito: a) prestação pecuniária consistente no pagamento da importância equivalente a 01 (um) salário mínimo a uma entidade beneficente que será designada pelo juízo da execução, nos termos do que dispõe o artigo 45 e ss. do Código Penal; b) prestação de serviços à comunidade em atividade compatível com a aptidão pessoal do réu, pelo mesmo período da pena, à razão de uma hora por dia de condenação, em entidade que será designada pelo juízo da execução, nos termos do que dispõe o artigo 46 e ss. do mesmo Código. Considerando a pena imposta faculto o apelo em liberdade. Decreto a perda do dinheiro apreendido com o réu, com fundamento no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e sua combinação com os artigos 4º da Lei 7.650/86, 1º, parágrafo único, da Lei 8.257/91, inciso II, letra "b", do Código Penal, obedecendo-se, ainda, ao disposto no artigo 63 e seus parágrafos da Lei 11.343/06. Defiro a restituição do aparelho celular ao réu Ruan. Transitada em julgado esta decisão, oficie-se. Arcará o réu com o pagamento das custas processuais no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608/2003, ficando a execução, todavia, obstada enquanto não implementada a condição prevista no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Publicada em audiência. Comunique-se e intime-se. Saem intimadas as partes presentes. Nada mais."

Pelas partes foi declarado que não se conformavam com a sentença proferida e que dela querem apelar para a Superior Instância, requerendo seja seu recurso recebido e processado na forma da lei. Pela(o) MM. Juiz(a) foi dito que recebia os recursos

e determinava o processamento oportunamente.

Este termo é assinado eletronicamente pela(o) MM. Juiz(a), sendo dispensada pelas partes presentes neste ato a providência do artigo 1.269, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Eu, Estela Maris de Almeida, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.